Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Punto 10 del programma — gruppo bancario, capogruppo e vigilanza su base consolidata

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
10 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Gruppi bancari e vigilanza consolidata **1**

1.1 D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta 1
1.2 D2 — Vigilanza sui gruppi e vigilanza consolidata 2
1.3 D3 — Commenti l'art. 59 TUB 2
1.4 D4 — Commenti l'art. 60 TUB 2
1.5 D5 — Commenti l'art. 61 TUB 3
1.6 D6 — Direzione e coordinamento: gruppo bancario e diritto comune 4
1.7 D7 — Commenti l'art. 65 TUB 4
1.8 D8 — La vigilanza consolidata in ambito europeo 5
1.9 D9 — La vigilanza regolamentare sul gruppo: l'art. 67 TUB 5
1.10 D10 — I poteri sul gruppo quando la capogruppo non è adeguata 6

1 | Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Questo capitolo copre il Capo II del Titolo III del TUB (artt. 59-69.3) e la sua proiezione europea: chi fa parte del gruppo bancario, chi ne è capogruppo, che cosa deve fare e nei confronti di chi si vigila su base consolidata. All'esame si parte da una domanda larga, perché la vigilanza sulla singola banca non basta, e poi si scende su un articolo (59, 60, 61, 65, 67), spesso col taglio della specialità del gruppo bancario rispetto al gruppo di diritto comune. Il materiale di lezione riporta in più punti formulazioni previgenti: saper dire che cosa è cambiato con il d.lgs. 182/2021 e con il d.lgs. 208/2025 conta quanto conoscere l'articolo.

1.1. D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta

Domanda. Mi parli della vigilanza sui gruppi bancari. Il TUB disciplina prima la vigilanza sulla singola banca: perché non basta?

Risposta ideale. Non basta perché la banca non opera quasi mai da sola: molto spesso è inserita in un gruppo, cioè in un insieme di società giuridicamente distinte ma unite da legami di controllo e gestite come un'unica impresa, di norma con struttura piramidale e con la capogruppo al vertice che dirige e coordina tutte le altre. Si potrebbe obiettare che la separazione dei patrimoni impedisce la trasmissione dei rischi alla banca. Ma nei fatti non è così: la giurisprudenza può affermare una responsabilità patrimoniale della controllante, il dissesto di una controllata danneggia la reputazione della capogruppo, i depositanti possono dubitare della sua solvibilità, e la capogruppo è spesso indotta a coprire le perdite delle controllate. Il rischio, insomma, supera i confini delle persone giuridiche, e se l'autorità guardasse soltanto la singola società vedrebbe un frammento e perderebbe il quadro d'insieme.

Per questo il TUB, dopo la vigilanza sulla singola banca degli artt. 51 e seguenti, disciplina quella sui gruppi e quella consolidata agli artt. 59 e seguenti: si aggiungono alla prima, non la sostituiscono. La Circolare 285 lo dice con chiarezza: il gruppo ha un comune disegno imprenditoriale e una direzione unitaria, la scelta dell'assetto resta all'imprenditore, ma l'assetto non deve contrastare con le esigenze della vigilanza consolidata. Ma attenzione: vigilanza sui gruppi e vigilanza consolidata non sono la stessa cosa.

1.2. D2 — Vigilanza sui gruppi e vigilanza consolidata

Domanda. Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata sono la stessa cosa?

Risposta ideale. No, e la prova sta nel testo. La vigilanza su base consolidata è la disciplina più generica e comprende quella sui gruppi bancari, che ne è una parte. Lo si vede dalla struttura del Capo II del Titolo III. Dopo l'art. 59, che contiene le definizioni, la Sezione I, intitolata al gruppo bancario, dice che cos'è il gruppo, chi ne è capogruppo e come si iscrive all'albo, e arriva fino all'art. 64. La Sezione II, intitolata all'ambito e all'esercizio della vigilanza, dice nei confronti di chi e con quali poteri si vigila. La Sezione III, aggiunta nel 2021, contiene il solo art. 69.3, sull'impresa madre intermedia dei gruppi di Stato terzo.

La riprova è l'art. 65, che estende i poteri a società fuori dal gruppo. Quanto ai poteri, la Sezione II ripropone la tripartizione della singola banca: informativi nell'art. 66, regolamentari nell'art. 67, ispettivi nell'art. 68. Il distinguo, in sostanza, è tra una categoria giuridica, il gruppo bancario, con la sua capogruppo e il suo albo, e una tecnica di controllo che arriva più lontano. Parto allora dalle definizioni, cioè dall'art. 59.

1.3. D3 — Commenti l'art. 59 TUB

Domanda. Commenti l'art. 59 TUB.

Risposta ideale. L'art. 59 apre il Capo con le definizioni, e le due che contano sono quelle di controllo e di società finanziarie. Per il controllo rinvia all'art. 23, e non è un dettaglio: l'art. 23 richiama sì l'art. 2359 del codice civile, ma con una finalità diversa. Il codice civile guarda al potere di influenzare la volontà dell'assemblea; la norma bancaria guarda al potere di influenzare in modo stabile la gestione dell'impresa, e perciò aggiunge i contratti e le clausole statutarie che attribuiscono la direzione e coordinamento, e presunzioni di influenza dominante, come i rapporti finanziari e organizzativi che trasmettono utili o perdite o assoggettano a una direzione comune. Senza questa nozione più larga il perimetro del gruppo sarebbe aggirabile con assetti che il codice civile non qualifica come controllo.

Per le società finanziarie, il testo vigente dal 30 novembre 2021 rinvia all'art. 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR. Prima la nozione era costruita sull'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, fra cui l'assunzione di partecipazioni con le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia. Oggi la nozione italiana coincide con quella europea, e questo pesa anche sulle società strumentali, di cui dico parlando dell'art. 60.

1.4. D4 — Commenti l'art. 60 TUB

Domanda. Commenti l'art. 60 TUB: da chi è composto il gruppo bancario e chi può esserne capogruppo, anche quando al vertice c'è una holding?

Risposta ideale. L'art. 60 dice chi fa parte del gruppo e chi ne sta in cima. Il primo comma è breve: il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate. Dal 9 gennaio 2026 non nomina più le società strumentali, ma non vanno date per uscite dal perimetro: l'art. 59 continua a definirle, e la Circolare 285, nell'ultimo aggiornamento disponibile, anteriore al decreto, le include ancora nel gruppo come categoria a sé.

Il secondo comma individua la capogruppo in tre ipotesi. La prima è la banca italiana non controllata da un'altra banca italiana o da una holding che possa essere capogruppo: se in cima c'è una banca italiana, il gruppo è senz'altro bancario. La seconda è la società di partecipazione finanziaria, anche mista, con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione, se le controllate sono solo banche italiane, o l'attivo delle banche italiane supera quello delle banche di ciascun altro Stato, o la Banca d'Italia è altrimenti nominata autorità consolidante. La terza è la holding italiana inserita in un gruppo vigilato da un'autorità di un altro Stato, che controlli almeno una banca italiana. La holding, che controlla in via esclusiva o principale società bancarie e finanziarie, per assumere il ruolo deve essere autorizzata (art. 60-bis): l'autorità verifica gli stessi requisiti di esponenti e partecipanti delle banche e che la struttura non ostacoli la vigilanza consolidata. Chi sta in cima ha poi un ruolo che l'art. 61 disegna con precisione.

1.5. D5 — Commenti l'art. 61 TUB

Domanda. Commenti l'art. 61 TUB: che ruolo ha la capogruppo nel gruppo bancario?

Risposta ideale. L'art. 61, oggi rubricato «Ruolo della capogruppo», fa della capogruppo l'anello di congiunzione fra l'autorità e il gruppo. Il primo comma dice che esercita la direzione e il coordinamento del gruppo e assicura, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'attività bancaria su base consolidata: la responsabilità della disciplina di vigilanza sul gruppo è sua. Il terzo comma la assoggetta ai controlli del Capo, ferma la disciplina specifica dell'attività bancaria: se è una banca, cumula le due discipline; se è una holding, il quinto comma le applica, tra l'altro, le comunicazioni dell'organo di controllo e i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti, e la assimila a una banca.

Il quarto comma è il cuore. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti, generali e particolari, della Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo, e gli amministratori delle società del gruppo devono fornire dati, informazioni e collaborazione. Per questo la Circolare 285 la considera il referente dell'autorità di vigilanza consolidata, in armonia con la disciplina europea e con il Meccanismo di vigilanza unico; e se la capogruppo non adempie, ne risponde. È anche ciò che distingue il gruppo bancario da quello di diritto comune, e ci arrivo con il codice civile.

1.6. D6 — Direzione e coordinamento: gruppo bancario e diritto comune

Domanda. In che cosa la direzione e coordinamento della capogruppo bancaria differisce da quella del gruppo di diritto comune?

Risposta ideale. La differenza è che il diritto comune rende lecita la direzione unitaria e ne punisce l'abuso, quello bancario la rende doverosa. Il codice civile non conosce il gruppo come fattispecie: fino alla riforma del 2003 non ne riconosceva la gestione unitaria, e anche oggi ne ammette i poteri in modo limitato, facendo rispondere la capogruppo, con l'art. 2497, verso i soci e i creditori delle controllate. Il TUB va oltre: l'art. 61, comma 4, non si limita a riconoscere come legittima la direzione e coordinamento: la rende obbligatoria, per eseguire le disposizioni di vigilanza. Ne risulta un modello di gruppo necessariamente accentrato, e l'art. 98, comma 2, lo conferma, perché tra i casi di amministrazione straordinaria della capogruppo mette le gravi inadempienze nell'esercizio di questa attività.

Non per questo l'attività è pubblicistica o puramente esecutiva: secondo l'interpretazione prevalente è attività d'impresa, con valutazioni discrezionali degli amministratori della capogruppo su come attuare le disposizioni. E non è senza limiti: l'ordinamento bancario non afferma la prevalenza dell'interesse del gruppo su quello delle controllate, perché la stabilità è lo scopo che giustifica le disposizioni di vigilanza, non un interesse di gruppo riconosciuto sul piano civilistico. La capogruppo resta soggetta all'art. 2497 c.c., e la sua responsabilità si valuta alla luce delle disposizioni di vigilanza e dei vantaggi compensativi della partecipazione al gruppo. Doverosa, dunque, ma non al prezzo delle tutele di soci e creditori delle controllate.

1.7. D7 — Commenti l'art. 65 TUB

Domanda. Commenti l'art. 65 TUB: nei confronti di chi si esercita la vigilanza su base consolidata?

Risposta ideale. L'art. 65 elenca i soggetti verso cui la Banca d'Italia dispone dei poteri della Sezione II, e prova che la vigilanza consolidata è più larga del gruppo bancario. Nel testo vigente dal 9 gennaio 2026 la prima lettera riguarda le società del gruppo. La seconda, le società bancarie e finanziarie partecipate almeno al venti per cento da società del gruppo o da una banca, perché anche una presenza senza controllo può trasmettere rischio. La terza, le società bancarie e finanziarie fuori dal gruppo ma controllate dal vertice del gruppo o di una singola banca, anche una persona fisica, che non potrebbe essere capogruppo. Seguono le società che controllano almeno una banca, le società diverse da quelle bancarie e finanziarie controllate da una banca o dal gruppo, le holding esentate e, come norma di chiusura, tutte le società comprese nel perimetro di consolidamento prudenziale dell'art. 18 del CRR. Senza questa estensione basterebbe spostare un'attività rischiosa fuori dal gruppo per eludere i requisiti.

I poteri non sono uguali per tutti: alcuni soggetti devono trasmettere dati anche periodici, altri solo a richiesta (art. 66); tutti sono ispezionabili, ma nelle società diverse da quelle bancarie e

finanziarie l'ispezione serve soltanto a verificare l'esattezza dei dati forniti per il consolidamento (art. 68). Nel testo precedente l'elenco comprendeva anche le strumentali, che oggi non sono più nominate; ma una strumentale non finanziaria controllata da una banca o dal gruppo resta nell'ambito per la lettera i).

1.8. D8 — La vigilanza consolidata in ambito europeo

Domanda. Che cosa succede se capogruppo e società del gruppo hanno sede in più Stati dell'Unione? Chi esercita la vigilanza consolidata?

Risposta ideale. La esercita un'unica autorità, il *consolidating supervisor*, individuato con i criteri dell'art. 111 della direttiva 2013/36/UE. Il gruppo dell'art. 60 è quello a prevalente base italiana; con società in più Stati dell'Unione serve quel criterio. Se la capogruppo è una banca, è l'autorità che l'ha autorizzata. Se è una holding che controlla una sola banca, è l'autorità di quella banca. Se la holding controlla più banche in Stati diversi, è l'autorità dello Stato in cui sono insediate la holding e almeno una banca, altrimenti quella che ha autorizzato la banca con il totale di bilancio più elevato. Quando l'art. 60 parla della Banca d'Italia «altrimenti nominata» autorità consolidante, rinvia proprio a questo meccanismo.

Nel Meccanismo di vigilanza unico, se il *consolidating supervisor* è di uno Stato partecipante, la vigilanza consolidata spetta alla BCE per i gruppi vigilati significativi, con gli stessi criteri delle banche significative, e alle autorità nazionali per gli altri. Per i gruppi transfrontalieri ci sono poi i collegi dei supervisori, che la Banca d'Italia istituisce o a cui partecipa (art. 69), coordinati dal *consolidating supervisor*. Se una banca italiana appartiene a un gruppo di Stato terzo che ha nell'Unione almeno un'altra banca, holding o impresa di investimento, e attività per almeno 40 miliardi, l'art. 69.3 impone un'impresa madre UE intermedia. La direttiva del 2019 ha poi esteso i poteri verso le holding, allineandosi all'ordinamento italiano, che già dalla legge Amato del 1990 sottopone la holding capogruppo a controlli simili a quelli sulla banca. Individuata l'autorità, resta da vedere come esercita i poteri: per la regolamentazione, in Italia, l'art. 67.

1.9. D9 — La vigilanza regolamentare sul gruppo: l'art. 67 TUB

Domanda. Commenti l'art. 67 TUB: come si esercita la vigilanza regolamentare sul gruppo bancario?

Risposta ideale. L'art. 67 è lo specchio, per il gruppo, dell'art. 53 sulla singola banca. La Banca d'Italia, per vigilare su base consolidata, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni che riguardano il gruppo complessivamente considerato o suoi componenti. Il destinatario è uno solo, la capogruppo, che le gira alle società con le disposizioni dell'art. 61; l'oggetto è il gruppo, perché il rischio è unitario. Le materie sono l'adeguatezza

patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario, l'organizzazione e i controlli interni con la remunerazione, e l'informativa al pubblico. Le partecipazioni detenibili erano un'altra materia: il d.lgs. 208/2025 l'ha abrogata dal 9 gennaio 2026, ma fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 61-bis continua ad applicarsi l'art. 67 previgente con la sua disciplina attuativa; il nuovo regime, quindi, non è ancora operativo.

Le disposizioni possono poi tener conto, anche per la singola banca, della situazione dei soggetti partecipati o controllati dal vertice, e possono riguardare anche uno solo o alcuni componenti del gruppo. Con provvedimenti di carattere particolare l'autorità interviene invece con l'art. 67-ter, anche imponendo fondi propri aggiuntivi. Dopo la direttiva 2019/878 può imporre misure di secondo pilastro su base consolidata, e se la capogruppo non è una banca ha verso di lei gli stessi poteri che ha verso le banche.

1.10. D10 — I poteri sul gruppo quando la capogruppo non è adeguata

Domanda. Se la capogruppo di un gruppo bancario non è adeguata, che poteri ha la Banca d'Italia sul gruppo?

Risposta ideale. Può intervenire direttamente sulla capogruppo, con i poteri di intervento dell'art. 67-ter, perché la capogruppo è il canale da cui passa l'intero gruppo: se è inadeguata, lo è il punto in cui i provvedimenti arrivano alle società. L'autorità può convocare amministratori, sindaci e personale; ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno, e procedere direttamente se non ottemperano; disporre la rimozione di esponenti la cui permanenza pregiudica la sana e prudente gestione del gruppo. Può impartire le disposizioni dell'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, come un requisito di fondi propri aggiuntivi, la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di operazioni o di distribuire utili. Se la capogruppo è una holding, può sospendere i diritti di voto nelle banche controllate, imporre la cessione delle partecipazioni, e designare temporaneamente un'altra holding o una banca del gruppo per le funzioni dell'art. 61.

Può anche accertare d'ufficio la composizione del gruppo iscritto all'albo, anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo (art. 64); per i gruppi vigilati significativi la vigilanza consolidata spetta alla BCE. I poteri dell'art. 67-ter si applicano già dal 9 gennaio 2026; le nuove regole dell'art. 61-bis sulle holding, invece, solo con le disposizioni attuative (art. 4, commi 6, 8 e 9, d.lgs. 208/2025), e fino ad allora vale il previgente. E se l'inadeguatezza si aggrava si passa dalla vigilanza alla crisi: l'art. 98 consente l'amministrazione straordinaria della capogruppo.